



DECRETO ALCALDICIO N° 3.598

NANCAGUA, 06 de noviembre de 2018

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 1.430 de fecha 09 de mayo de 2018, que aprueba inicio proceso de Aprobación del Plan Regulador Comunal de Nancagua.
2. Artículo N° 3 letra b) de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
3. Título IV "De la participación Ciudadana" artículos 93 y siguientes, de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
4. Decreto N° 2.145 de fecha 09 de noviembre de 1999 que aprueba Ordenanza de Participación de la Ciudadanía.
5. Artículo N° 43 numeral 2 del DFL N° 458/1975 Ley general de urbanismo y construcciones; artículo N° 2.1.11 numeral 2 del Decreto N° 47/1992 Ordenanza general de la ley general de urbanismo y construcciones (OGUC), ambas normas relacionadas con la Ordenanza de Participación Ciudadana de la Municipalidad.
6. Sesión Ordinaria de fecha 31 de octubre de 2018, que aprueba por mayoría simple, convocatoria a Plebiscito Comunal para aprobar o rechazar propuesta de Plan Regulador Comunal de la comuna de Nancagua, localidades de Nancagua y Cunaco.
7. La sentencia y acta proclamación Alcalde Electo de Nancagua, del 28 de noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional Sexta Región Rancagua, según Rol N°3.754; El Decreto Alcaldicio SIAPER N° 2.351, del 07 de diciembre de 2016, que asume como Alcalde Titular; Lo dispuesto en la Ley 18.883 y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, incluidas sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. Que, según lo dispuesto en el artículo N° 3 letra b) de la ley N° 18.695, es función privativa de la Municipalidad, la planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal.
2. Que, según lo dispuesto en el artículo N° 5 letra k) de la ley N° 18.695, la Municipalidad tiene la atribución esencial de aprobar los planes reguladores comunales.
3. Que, la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de O'Higgins, encargó la confección del Plan Regulador Comunal de Nancagua, localidades de Nancagua y Cunaco, en uso de las atribuciones conferidas por las normas legales vigentes.
4. Que, pese a lo anterior, corresponde al Municipio de Nancagua la tramitación para la aprobación del Plan Regulador Comunal.
5. Que, se ha verificado en la etapa de aprobación relacionada con el artículo N° 2.1.11 numerales 2 y 4 de la OGUC, un deficiente e insuficiente proceso de incorporación en el diseño del proyecto Plan Regulador Comunal de Nancagua, a aquellos vecinos especialmente afectados por las propuestas de declaratorias de utilidad pública relacionadas con la nueva vialidad, contenidas en este instrumento.
6. Que, lo anterior ha sido constatado y verificado por el Municipio en cada una de las audiencias públicas y las jornadas de exposición desarrolladas como información a la comunidad, directamente en los barrios donde ellos habitan, quienes se verán afectados y/o perjudicados por las disposiciones normativas contenidas en la propuesta de plan regulador comunal; en efecto, los propietarios directamente afectados, han manifestado a viva voz, que nunca nadie les informó acerca del diseño del Plan Regulador Comunal, como tampoco los invitó a participar en alguna reunión de trabajo, ni mucho menos les comunicaron que sus propiedades se verían directamente perjudicadas por aperturas o ensanches de la vialidad propuesta.



7. Que, esta situación ocurrió en diversos asentamientos como las villas Salvador Allende, Villa Francia y Villa Ilusión, en la localidad de Nancagua, y población Arturo Prat y población de Riego, en la localidad de Cunaco, en las diversas reuniones sostenidas entre los días 28 de septiembre al 30 de octubre, ambos del año 2018.
8. Que, para el Municipio de Nancagua resulta de vital importancia para el éxito del proceso de aprobación del Plan Regulador Comunal, constituir un instrumento de planificación territorial que sirva efectivamente a la conformación de un proyecto de ciudad inclusivo, solidario y que promueva el desarrollo y progreso económico y territorial de todos sus habitantes.
9. Que, para el logro de lo anterior, es un hecho primordial recoger la opinión de todos los habitantes de la comuna, especialmente de aquellos que se verán afectados directa o indirectamente con la entrada en vigencia del nuevo plan regulador comunal, pues son los residentes permanentes en los territorios objeto de regulación, garantes primordiales de una de las metas de la Política Nacional de Desarrollo Urbano vigente en nuestro país, que consiste en apoyar la descentralización del país, acercando las decisiones de carácter local a las personas, respetando a las comunidades y fortaleciendo la participación ciudadana.
10. Que, el respeto a la opinión de la ciudadanía de Nancagua, se configura como uno de los pilares estructurales de la actual gestión activa del Municipio de Nancagua.
11. Que, constituyen principios rectores de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, entre otros, la descentralización, entendida como la toma de decisiones respecto de las intervenciones en la ciudad y el territorio debe acercarse a las personas, entregando mayores atribuciones a las regiones y comunas, junto con las capacidades y medios para ejercerlas; y especialmente a la participación, entendida como las decisiones sobre las ciudades deben ser tomadas con el concurso de la ciudadanía, sobre la base de procesos participativos formales y organizados en todas las escalas.
12. Que, con respecto a los procesos participativos formales, el Municipio cuenta con una Ordenanza de Participación de la ciudadanía, la que determina diversas modalidades de participación formal mediante las cuales, las organizaciones y las personas, pueden ejercer su derecho a intervenir, manifestarse, expresarse o ser representado.
13. Que, el Municipio consideró inicialmente, desarrollar un Plebiscito Comunal como mecanismo de participación formal, con el propósito de incorporar la opinión de la ciudadanía en la aprobación o rechazo a la propuesta de aprobación del proyecto Plan Regulador Comunal de Nancagua.
14. Que, en virtud de ello, la Ordenanza de Participación de la Ciudadanía, vigente para la comuna de Nancagua, en su artículo N° 19, establece como mecanismo jurídico de participación de la comunidad para efectos de su incorporación en la discusión y definición de las orientaciones que deben regir la administración comunal y específicamente a materias relativas, entre otras, la aprobación o modificación del plano regulador, el Plebiscito Comunal, instrumento que será vinculante para la autoridad municipal, siempre que voten en él más del 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna. En caso de ser menor el porcentaje de votantes, el resultado revestirá el carácter de consulta no vinculante para las autoridades municipales. Las normas que regirán los plebiscitos comunales y las consultas no vinculantes son las establecidas en el párrafo N° 3 del título IV de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
15. Que, en conformidad al artículo N° 99 de la ley N° 18.695, el Alcalde con acuerdo del Concejo, someterá a Plebiscito las materias de administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del plan regulador o a otras de interés para la comunidad local, siempre que sean propias de la esfera de competencia municipal.
16. Que, el proyecto Plan Regulador Comunal de Nancagua, localidades de Nancagua y Cunaco, elaborado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de O'Higgins, constituye un instrumento de especial interés para la comunidad de Nancagua, toda vez que propondrá un conjunto de normas regulatorias relacionadas con los usos de



suelo y la edificación, inexistentes hasta el momento en el territorio urbano de la comuna, incorporará nuevo suelo urbano para el desarrollo de proyectos de desarrollo inmobiliario en las localidades de Nancagua y Cunaco, y especialmente, propone la conformación de una nueva estructura vial, avenidas y calles, que afectará a un grupo significativo de vecinos, pues sus viviendas se encuentran emplazadas dentro del diseño de estas avenidas y calles, es decir, en zonas que serán eventualmente declaradas de utilidad pública.

17. Que, es propósito de la gestión del Alcalde Luis Eduardo Escanilla, realizar un proceso de aprobación del Plan Regulador Comunal, con la comunidad de Nancagua y NO, de espaldas a ella.
18. Que, al verificarse un estéril proceso de participación ciudadana en la etapa de diseño del Plan Regulador Comunal, particularmente de aquellos vecinos que se verían directamente afectados por la propuesta de nueva vialidad, resulta del todo procedente para esta autoridad municipal, someter a consulta pública ciudadana, la aprobación o rechazo del instrumento elaborado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de O'Higgins, que asegure mediante la expresión ciudadana y democrática implícita al sufragio universal de los habitantes de la comunidad de Nancagua, su manifestación de aprobación o rechazo al proyecto Plan Regulador Comunal de Nancagua, localidades de Nancagua y Cunaco.
19. Que, el Concejo Municipal ha dado su aprobación a la propuesta realizada por el Sr. Alcalde, con los votos favorables del Alcalde Sr. Luis Eduardo Escanilla, y Concejales Sr. Marcelo Horta, Gabriel Ahumada y Emilio Bustos, y rechazo de las Concejales Sra. Laura Caerols, Sra. Consuelo Contreras y Sra. Marina Rencoret, para la convocatoria a Plebiscito Comunal de aprobación o rechazo al proyecto Plan Regulador Comunal de Nancagua, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 99 de la ley 18.695.
20. Que, la realización de este Plebiscito, en los términos regulatorios previstos en los artículos N° 99 y siguientes de la ley N° 18.695, considera la coordinación con el Servicio Electoral con el propósito de establecer eventualmente, el carácter vinculante para las autoridades, del correspondiente resultado.
21. Que, habiéndose verificado la coordinación con el Servicio Electoral estipulada en el inciso final del artículo N° 102 de la ley N° 18.695, esta institución indicó que el costo monetario para el Municipio del tamaño del padrón electoral de Nancagua, se aproxima a los 90 millones de pesos, recursos que se deben constituir en forma inmediata como garantía en favor del Servicio Electoral, y adicionar a ellos, en forma de desembolso directo desde el presupuesto municipal, los gastos logísticos asociados a un proceso eleccionario (provisión de urnas, pago de vocales, alimentación de todo el personal, etc.) que se estiman en un monto aproximado entre los 14 millones a 20 millones de pesos; de igual forma, que operan las restricciones a la constitución de nuevos locales de votación en sectores rurales de la comuna, lo que agrega una dificultad a la hora de desplazarse desde estas localidades rurales, considerando especialmente que el Plan Regulador Comunal no los afecta directamente, y por tanto, no existiría mayor motivación para participar en un proceso plebiscitario vinculante al amparo de lo dispuesto en el artículo N° 99 y siguientes de la ley N° 18.695; y finalmente, que la materia a plebiscitar solo puede ser respondida con las alternativas SI o NO, excluyendo cualquier otra forma de manifestación o expresión de respuesta.
22. Que, en virtud de lo estipulado en el artículo N° 65 de la ley N° 18.695, las materias que requieren acuerdo del concejo serán de iniciativa del Alcalde, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 101 de la ley N° 18.695, el decreto de convocatoria se dictará dentro del décimo día de adoptado el acuerdo.
23. Que, bajo estas circunstancias, resulta del todo procedente no dictar el decreto municipal que aprueba la convocatoria a Plebiscito Comunal de carácter vinculante, y recurrir en subsidio, a otro mecanismo de participación formal también descrito en la Ordenanza de Participación de la Ciudadanía, más inclusivo con todos los ciudadanos de Nancagua, mas económico en su ejecución y que permita recepcionar de manera mas eficaz, la opinión de la comunidad de Nancagua en torno al proyecto del Plan Regulador Comunal.



I. MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA

24. Que, en conformidad a lo establecido en el artículo 4 letra e) del Decreto N° 2.145/1999, la participación en los instrumentos de planificación anual y a largo plazo, son una modalidad de participación de la ciudadanía.
25. Que, el artículo N° 6 letra b) de la ley N° 18.695 establece que la gestión municipal contará, entre otros, con el Plan Regulador como instrumento.
26. Que, el Plan Regulador Comunal es un instrumento de mediano y largo plazo.
27. Que, en virtud del artículo N° 18 del Decreto 2.145/1999, la Consulta Pública al proyecto Plan Regulador Comunal de Nancagua, cumple adecuadamente con un proceso de participación inclusivo, eficaz y se ajusta al presupuesto municipal disponible para su realización.
28. Que, la realización de esta consulta pública de aprobación o rechazo, no se encuentra regulada por las materias contenidas en el artículo N° 65 de la ley N° 18.695, y su ejecución respalda y refuerza la participación de la comunidad de Nancagua, al proceso de tramitación del Plan Regulador Comunal, pues cumple con un objetivo sustantivo, que es hacer gestión local junto a la ciudadanía y NO de espaldas a ella.
29. Que, resulta primordial para legitimar al interior del sentir de la ciudadanía de Nancagua, realizar este proceso de Consulta Pública, que permita a la mayoría de los habitantes de Nancagua, manifestar su expresión de Aprobación o Rechazo al proyecto del Plan Regulador Comunal de Nancagua, localidades de Nancagua y Cunaco, el que fuera elaborado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de O'Higgins, durante la administración comunal anterior.

DECRETO

1. **APRUÉBESE**, la convocatoria a Consulta Pública Comunal para la manifestación Ciudadana de APROBACIÓN o RECHAZO del proyecto denominado Plan Regulador Comunal de Nancagua, localidades de Nancagua y Cunaco, elaborado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de O'Higgins.
2. **ELABÓRESE**, por parte de la Dirección de Obras Municipales, los términos de referencia que regularán este mecanismo de participación ciudadana, los que deberán ser aprobados por Decreto Alcaldicio.
3. **INCORPÓRESE**, esta convocatoria al proceso de tramitación en pleno desarrollo del Plan Regulador Comunal, resguardando con una debida antelación, que el resultado de aprobación o rechazo sea conocido por los concejales de la comuna, antes de la Sesión de Concejo para la aprobación definitiva del instrumento.

ANÓTESE, INFÓRMESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. -



ANGELINA BUSTAMANTE MONTECINOS
Secretaria Municipal

LEEG/ACC/RAC/isp

Distribución:

- DOM
- SECPLAN
- SEREMI VIVIENDA REGION DE O'HIGGINS
- ARCHIVO



LUIS EDUARDO ESCANILLA GAETE
ALCALDE